Zápisnica

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lubine, ktoré sa konalo dňa 29.6.2022 o 17.00 hod. v priestoroch Osvetového domu Dr. M. Hodžu Lubina - Miškech Dedinka

Prítomní:
Ing. Martin Beňatinský-starosta obce

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Lubine:
Ľubomír Jarábek
Ivan Krúpa
Ing. Katarína Kučerová
Mgr. Anna Machajdíková
Ing. Iveta Petrovičová
Dušan Sapáček
Bc. Lenka Vojteková
Branislav Znachor

Neprítomní poslanci: Ing. Kučerová Katarína, Bc. Vojteková Lenka

Program rokovania:

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
3. Návrh – plán kontrolnej činnosti HK obce Lubina na II. polrok 2022
4. Návrh – VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Lubina
5. Návrh – odpredaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Lubina podľa zoznamu žiadateľov
6. Rôzne
7. Záver

1)Otvorenie
(Otvorenie o 17,10 hod.)
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, ostatní prítomní.
Vítam Vás na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Podľa prezenčnej listiny je prítomných 6 poslancov konštatujem, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.

Určenie overovateľov zápisnice

Ing. Beňatinský Martin, starosta obce určil za overovateľov zápisnice poslancov: Jarábek Ľubomír, Znachor Branislav.

Uznesenie č. 18/2022 z 29.6.2022

Obecné zastupiteľstvo v Lubine ***súhlasí*** s určením poslancov: Jarábek Ľubomír, Znachor Branislav za overovateľov zápisnice. Zapisovateľkou je p. Eva Jarábková.

Hlasovanie:
Za: 6 (Ľubomír Jarábek, Ivan Krúpa, Mgr. Anna Machajdíková, Ing. Iveta Petrovičová, Dušan Sapáček, Branislav Znachor)
Proti: ---
Zdržal sa hlasovania: ---
Neprítomní na hlasovaní: 2 (Ing. Katarína Kučerová, Bc. Lenka Vojteková)
Celkom prítomných: 6
Konštatujem, že uznesenie č.18//2022 z 29.6.2022 bolo jednohlasne prijaté.

Pokračuje voľba členov návrhovej komisie. Do návrhovej komisie navrhujem poslancov:
Mgr. Machajdíková Anna, Ing. Iveta Petrovičová.
Má niekto iný návrh? Nie, tak dávam hlasovať o zložení návrhovej komisie.

Uznesenie č.19/2022 z 29.6.2022

Obecné zastupiteľstvo v Lubine ***volí*** návrhovú komisiu v zložení poslanci: Mgr. Machajdíková Anna, Ing. Petrovičová Iveta.
Hlasovanie:
Za: 6 (Ľubomír Jarábek, Ivan Krúpa, Mgr. Anna Machajdíková, Ing. Iveta Petrovičová, Dušan Sapáček, Branislav Znachor)
Proti: ---
Zdržal sa hlasovania: ---
Neprítomní na hlasovaní: 2 (Ing. Katarína Kučerová, Bc. Lenka Vojteková)
Celkom prítomných: 6
Konštatujem, že uznesenie č.19/2022 z 29.6.2022 bolo jednohlasne prijaté.

Schválenie programu rokovania

Predsedajúci**:** Ing. Martin B e ň a t i n s k ý
starosta obce Lubina

Ing. Beňatinský - Ak nemáte žiadne otázky, návrhy na ďalšie doplnenie programu, tak dávam hlasovať, pán poslanec predneste uznesenie.

Uznesenie č. 20/2022 z 29.6.2022
Obecné zastupiteľstvo v Lubine
schvaľuje

Program, podľa ktorého sa bude rokovať:

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
3. Návrh – plán kontrolnej činnosti HK obce Lubina na II. polrok 2022
4. Návrh – VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Lubina
5. Návrh – odpredaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Lubina podľa zoznamu žiadateľov
6. Rôzne
7. Záver

Hlasovanie:
Za: 6 (Ľubomír Jarábek, Ivan Krúpa, Mgr. Anna Machajdíková, Ing. Iveta Petrovičová, Dušan Sapáček, Branislav Znachor)
Proti: ---
Zdržal sa hlasovania: ---
Neprítomní na hlasovaní: 2 (Ing. Katarína Kučerová, Bc. Lenka Vojteková)
Celkom prítomných: 6
Konštatujem, že uznesenie č.20/2022 z 29.6.2022 bolo jednohlasne prijaté.

2)Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ vyplýva hlavnému kontrolórovi zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, kde v § 18 d, nazvanom „ Rozsah kontrolnej činnosti“ v bode 1/ je okrem iných kontrolných činností uvedená aj povinnosť kontroly plnenia uznesení.
Uznesenia prijaté na predchádzajúcom zasadnutí OZ sú v riešení.

Predsedajúci**:** Ing. Martin B e ň a t i n s k ý
starosta obce Lubina

Ak máte nejaké otázky, nech sa páči, ak nie, dávam hlasovať, pán poslanec predneste uznesenie.

Uznesenie č. 21/2022 z 29.6.2022
Obecné zastupiteľstvo v Lubine bolo oboznámené s kontrolou plnenia uznesení a ***berie na vedomie*** *predložený materiál.*

Hlasovanie:
Za: 6 (Ľubomír Jarábek, Ivan Krúpa, Mgr. Anna Machajdíková, Ing. Iveta Petrovičová, Dušan Sapáček, Branislav Znachor)
Proti: ---

Zdržal sa hlasovania: ---
Neprítomní na hlasovaní: 2 (Ing. Katarína Kučerová, Bc. Lenka Vojteková)
Celkom prítomných: 6
Konštatujem, že uznesenie č.21/2022 z 29.6.2022 bolo jednohlasne prijaté.

3) Návrh – plán kontrolnej činnosti HK obce Lubina na II. polrok 2022

Ing. Beňatinský-návrh plánu kontrolnej činnosti HK bol predložený poslancom, členom finančnej komisie. Ak by ste chceli niečo doplniť, máte požiadavky na vykonanie nejakej kontroly, nech sa páči.
Ing. Petrovičová Iveta – poprosila by som v bode č.1: Kontrola čerpania kapitálových výdavkov obce za rok 2021 doplniť o kontrolu spôsobu a správnosti obstarávania.
Ing. Beňatinský – v poriadku, poprosím doplniť do plánu kontrolnej činnosti HK obce Lubina na II. polrok 2022.
Ak nemáte otázky, návrhy na doplnenie plánu kontrolnej činnosti HK obce Luina na 2. polrok 2022 dávam hlasovať, pán poslanec, predneste uznesenie.

Predsedajúci**:** Ing. Martin B e ň a t i n s k ý
starosta obce Lubina

Uznesenie č. 22/2022 z 29.6.2022

1.prerokovalo
predložený materiál - plán kontrolnej činnosti HK obce Lubina na 2.polrok 2022

2.dopĺňa
v bode č.1: Kontrola čerpania kapitálových výdavkov obce za rok 2021 o kontrolu spôsobu a správnosti obstarávania.

3.schvaľuje
plán kontrolnej činnosti HK obce Lubina na 2. polrok 2022.

Hlasovanie:
Za: 6 (Ľubomír Jarábek, Ivan Krúpa, Mgr. Anna Machajdíková, Ing. Iveta Petrovičová, Dušan Sapáček, Branislav Znachor)
Proti: ---
Zdržal sa hlasovania: ---
Neprítomní na hlasovaní: 2 (Ing. Katarína Kučerová, Bc. Lenka Vojteková)
Celkom prítomných: 6
Konštatujem, že uznesenie č.22/2022 z 29.6.2022 bolo jednohlasne prijaté.

4) Návrh – VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Lubina

Na predchádzajúcom obecnom zastupiteľstve konanom dňa 8.6.2022 nebol poslancami schválený návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní žúmp na území obce Lubina. Návrh VZN bol pripomienkovaný a odporúčaný na prepracovanie a jeho doplnenie. VZN bolo prepracované a na dnešnom obecnom zastupiteľstve predložené.

Nech sa páči, páni poslanci otváram diskusiu ohľadne návrhu VZN. Do diskusie ohľadne návrhu VZN sa nezapojil nikto.

Ak nemáte otázky dávam hlasovať, pán poslanec, predneste uznesenie.

Predsedajúci**:** Ing. Martin B e ň a t i n s k ý
starosta obce Lubina

Uznesenie č. 23/2022 z 29.6.2022
Obecné zastupiteľstvo v Lubine
1.preprokovalo
predložený materiál

2.schvaľuje
návrh VZN č.1/2022 a jeho znenie v plnom rozsahu.

Hlasovanie:
Za: 6 (Ľubomír Jarábek, Ivan Krúpa, Mgr. Anna Machajdíková, Ing. Iveta Petrovičová, Dušan Sapáček, Branislav Znachor)
Proti: ---
Zdržal sa hlasovania: ---
Neprítomní na hlasovaní: 2 (Ing. Katarína Kučerová, Bc. Lenka Vojteková)
Celkom prítomných: 6
Konštatujem, že uznesenie č.23/2022 z 29.6.2022 bolo prijaté.

5)Návrh-odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Lubina podľa zoznamu žiadateľov
Prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že žiadatelia sú zapojení do stavebného projektu IP Javorina a na týchto pozemkoch na vlastné náklady si vybudujú rodinný dom podľa schválenej projektovej dokumentácie.

Predsedajúci**:** Ing. Martin B e ň a t i n s k ý
starosta obce Lubina

Ak máte nejaké otázky, nech sa páči, ak nie, dávam hlasovať, pán poslanec predneste uznesenie.

Uznesenie č. 24/2022 z 29.6.2022
Obecné zastupiteľstvo v Lubine
1. prerokovalo
nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve obce Lubina podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

2. schvaľuje
a)v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod majetku odpredajom z vlastníctva obce Lubina a to parcely registra

C – KN 1322/40 o výmere 884 m^2, orná pôda v podiele 1/1
C – KN 1322/102 o výmere 8 m^2, orná pôda v podiele 1/1,

ktoré boli vytvorené geometrickým plánom č. 720-113/2022 zo dňa 4.5.2022 vyhotoveného geodetickou kanceláriou GEOTUR sro a overeného Okresným úradom katastrálny odbor pod číslom G1-411/2022 dňa 16.5.2022 z parciel vo výlučnom vlastníctve Obce Lubina

C – KN 1322/40 o výmere 884 m², orná pôda v podiele 1/1
C – KN 1322/2 o výmere 2978 m², orná pôda v podiele 1/1,

žiadateľom: Mgr. Josef Maňák, bytom Strání Květná a Mgr. Patrícia Maňáková, bytom Bratislava do bezpodielového vlastníctva

za kúpnu cenu **15,- Eur/m²**, t.j. celkovú kúpnu cenu **13 380,-Eur**
ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že žiadatelia sú zapojení do stavebného projektu IP Javorina a na týchto pozemkoch na vlastné náklady vybudujú rodinný dom podľa schválenej projektovej dokumentácie.

b)v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod majetku odpredajom z vlastníctva obce Lubina a to parcely registra

C – KN 949/33 o výmere 581 m², orná pôda v podiele 1/1
C – KN 933/4 o výmere 297 m², ostatná plocha v podiele 1/1
C - KN 1322/45 o výmere 10 m², orná pôda

ktoré boli vytvorené geometrickým plánom č.720-62/2022 zhotoviteľom Ing. Richard Bunčiak, Geodetická kancelária, Športová 675/1, Stará Turá z parcely vo výlučnom vlastníctve Obce Lubina
parcela registra C-KN 1322 **o výmere 888 m²**, zastavaná plocha a nádvorie v podiele 1/1,
žiadateľom: Jozef Struhár, bytom Bratislava a Eva Struhárová, bytom Bratislava

za kúpnu cenu **15,- Eur/m²**, t.j. celkovú kúpnu cenu **13 320,-Eur**
ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že žiadatelia sú zapojení do stavebného projektu IP Javorina a na týchto pozemkoch na vlastné náklady vybudujú rodinný dom podľa schválenej projektovej dokumentácie.

c) v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod majetku odpredajom z vlastníctva obce Lubina a to parcely registra

C – KN 949/43 o výmere 595 m², orná pôda v podiele 1/1
C – KN 949/53 o výmere 170 m², orná pôda v podiele 1/1

ktoré boli vytvorené oddelením a zlúčením geometrickým plánom č.720-284/2021 zhotoviteľom Ing. Richard Bunčiak, Geodetická kancelária, Športová 675/1, Stará Turá overeného pod číslom G1-992/2021 dňa 2.12.2021 z parciel vo výlučnom vlastníctve Obce Lubina

parcela registra C-KN 949/43 orná pôda o výmere 338 m² v podiele 1/1
parcela registra C-KN 949/53 orná pôda o výmere 297 m² v podiele 1/1,

žiadateľke: Ing. Martina Ondrušová, Nové Mesto nad Váhom

za kúpnu cenu **15,- Eur/m²**, t.j. celkovú kúpnu cenu **7 035,-Eur**
ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že žiadateľka je zapojená do stavebného projektu IP Javorina a na týchto pozemkoch na vlastné náklady vybuduje rodinný dom podľa schválenej projektovej dokumentácie.

d) v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod majetku odpredajom z vlastníctva obce Lubina a to parcely registra

parcela registra C-KN č. 949/134 – orná pôda o výmere 383 m^2
parcela registra C-KN č. 949/136 – orná pôda o výmere 83 m^2

ktoré boli vytvorené geometrickým plánom č. 720-284/2021 vytvoreného Geodetickou kanceláriou Ing. Richarda Bunčiaka a overeného pod číslom G1-992/2021 dňa 2. 12. 2021 z parciel vo výlučnom vlastníctve Obce Lubina

parcela registra C-KN č. 949/134 orná pôda 30m^2 v podiele 1/1
parcela registra C-KN č. 949/136 orná pôda 4m^2 v podiele 1/1,

žiadateľovi: Denis Jakab, bytom Trenčín

za kúpnu cenu **15,- Eur/m^2**, t.j. celkovú kúpnu cenu **6 990,-Eur**
ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že žiadateľ je zapojený do stavebného projektu IP Javorina a na týchto pozemkoch na vlastné náklady vybuduje rodinný dom podľa schválenej projektovej dokumentácie.

e) v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod majetku odpredajom z vlastníctva obce Lubina a to parcely registra

parcela registra C-KN č. 949/14 – orná pôda o výmere 325 m^2 v podiele 1/1
parcela registra C-KN č. 949/24 – orná pôda o výmere 149 m^2 v podiele 1/1,

ktoré boli vytvorené geometrickým plánom č. 720-284/2021 vytvoreného Geodetickou kanceláriou Ing. Richarda Bunčiaka a overeného pod číslom G1-992/2021 dňa 2. 12. 2021 z parciel vo výlučnom vlastníctve Obce Lubina

parcela registra C-KN č. 949/14 orná pôda 534 m^2 v podiele 1/1
parcela registra C-KN č. 949/24 orná pôda 239 m^2 v podiele 1/1
parcela registra C-KN č. 949/15 orná pôda 622 m^2 v podiele 1/1
parcela registra C-KN č. 949/25 orná pôda 233 m^2 v podiele 1/1,

žiadateľom: Jozef Jakubík, bytom Nesluša a Katarína Jakubíková, bytom Dubie

za kúpnu cenu **15,- Eur/m^2**, t.j. celkovú kúpnu cenu **7 110,-Eur**
ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že žiadatelia sú zapojení do stavebného projektu IP Javorina a na týchto pozemkoch na vlastné náklady vybuduje rodinný dom podľa schválenej projektovej dokumentácie.

a nehnuteľnosti – vzniknuté delením a zlučovaním hore uvedených parciel a predáva do výlučného vlastníctva v 1/1 novovzniknuté parcely pod číslom:

parcela registra C-KN č. 949/157 – orná pôda o výmere 332 m^2
parcela registra C-KN č. 949/159 – orná pôda o výmere 141 m^2,

žiadateľovi: Dušan Jakubík, rod. Jakubík, bytom Kysucké Nové Mesto

za kúpnu cenu **15,- Eur/m^2**, t.j. celkovú kúpnu cenu **7 095,-Eur**
ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že žiadateľ je zapojený do stavebného projektu IP Javorina a na týchto pozemkoch na vlastné náklady vybuduje rodinný dom podľa schválenej projektovej dokumentácie.

f) v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod majetku odpredajom z vlastníctva obce Lubina a to parcely registra

parcela registra C-KN č. 1322/40 – orná pôda o výmere 884 m^2 v podiele 1/1,

žiadateľom: Erik Klč, bytom Stará Turá a Barbora Klčová, bytom Stará Turá

za kúpnu cenu **15,- Eur/m^2**, t.j. celkovú kúpnu cenu **13 260,-Eur**
ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že žiadatelia sú zapojení do stavebného projektu IP Javorina a na týchto pozemkoch na vlastné náklady vybuduje rodinný dom podľa schválenej projektovej dokumentácie.

g) v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod majetku odpredajom z vlastníctva obce Lubina a to parcely registra

parcela registra C-KN č. 1322/25 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 964 m^2 v podiele 1/1,

ktorá bola vytvorená geometrickým plánom č. 720-22/2022 vytvoreného Geodetickou kanceláriou Ing. Richarda Bunčiaka a overeného pod číslom G1-108/2022 dňa 18.2.2022 z parcely vo výlučnom vlastníctve Obce Lubina.

Žiadateľom: Dominik Gombita, bytom Pakostov a Tina Gombitová, bytom Rozkvet

za kúpnu cenu **15,- Eur/m^2**, t.j. celkovú kúpnu cenu **14 460,-Eur**
ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že žiadatelia sú zapojení do stavebného projektu IP Javorina a na týchto pozemkoch na vlastné náklady vybuduje rodinný dom podľa schválenej projektovej dokumentácie.

3. ukladá
- zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p.
Z: starosta obce
Dopad na rozpočet: príjem **82 650,-Eur**

Hlasovanie:
Za:5 (Ľubomír Jarábek, Ivan Krúpa, Mgr. Anna Machajdíková, Dušan Sapáček, Branislav Znachor)
Proti: ---
Zdržal sa hlasovania: 1 (Ing. Iveta Petrovičová)
Neprítomní na hlasovaní: 2 (Ing. Katarína Kučerová, Bc. Lenka Vojteková)
Celkom prítomných: 6
Konštatujem, že uznesenie č.24/2022 z 29.6.2022 bolo prijaté.

Uznesenie č. 25/2022 z 29.6.2022
Obecné zastupiteľstvo v Lubine
1. prerokovalo
nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve obce Lubina podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

2. schvaľuje
a)v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod majetku odpredajom z vlastníctva obce Lubina a to parcely registra

C – KN 9882/10 o výmere 29 m², zastavaná plocha a nádvorie v podiele 1/1 k.ú. Lubina

ktorá bola vytvorená geometrickým plánom č. 56/2020 zo dňa 11.2.2020 vyhotoveného geodetickou kanceláriou Vladimír Hronček – VH Real geodet, Dibrovova 222/27, 916 01 Stará Turá IČO 33223513 a overeného Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom katastrálny odbor pod číslom G1-148/2020 dňa 4.3.2020 z parcely vo výlučnom vlastníctve Obce Lubina

C – KN 9822/1 o výmere 1 540 m², zastavaná plocha a nádvorie v podiele 1/1 k.ú. Lubina,

žiadateľom: Vladimír Kollár, bytom Lubina a Danka Kollárová, bytom Lubina do bezpodielového vlastníctva a zároveň súhlasí so zápisom uvedeného GP do evidencie katastrálneho odboru Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom

za kúpnu cenu **6,- Eur/m²**, t.j. celkovú kúpnu cenu **174,-Eur**
ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že žiadatelia vlastnia rodinný dom súpisné číslo 780 stojaci na uvedenej časti a odpredajom dôjde k majetkovo právnemu vysporiadaniu.

b)v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod časti nehnuteľného majetku odpredajom z vlastníctva obce Lubina a to parcely registra

C – KN 9882/1 o výmere 1 540 m², zastavaná plocha a nádvorie v podiele 1/1 k.ú. Lubina

z ktorej bolo odčlenených **61 m²** a zlúčených s parcelou registra CKN 9887/1 o výmere 184 m² zastavaná plocha a nádvorie vo výlučnom vlastníctve žiadateľky geometrickým plánom č.325/2021 vyhotoveným Vladimír Hronček VH Real geodet Dibrovova 222/27, 916 01 Stará Turá IČO 33223513 a overeného Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom katastrálny odbor pod číslom G1-556/2021 dňa 28.07.2021.

Žiadateľka: Vilma Podolanová, bytom Lubina do výlučného vlastníctva a zároveň súhlasí so zápisom uvedeného GP do evidencie katastrálneho odboru Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom

za kúpnu cenu **6,- Eur/m²**, t.j. celkovú kúpnu cenu **366,-Eur**
ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že žiadateľka časť uvedenej nehnuteľnosti dlhodobo užíva ako predzáhradku a odčlenením časti nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve obce Lubina dôjde k majetkovo právnemu stavu zhodujúcemu sa so skutočnosťou.

c) v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod majetku odpredajom z vlastníctva obce Lubina a to podielu parcely registra

C – KN 7546/1 o výmere 40 m², zastavaná plocha a nádvorie v podiele 12/16 t.j. 30 m² k.ú. Lubina,

žiadateľke: Jesika Pániková, bytom Stará Turá

za kúpnu cenu **6,- Eur/m²**, t.j. celkovú kúpnu cenu **180,-Eur**
ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že žiadateľka je vlastníkom nehnuteľnosti . stavby rodinného domu a schválením odpredaja dôjde k majetkovo právnemu vysporiadaniu a zosúladenia skutkového stavu.

d) v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod majetku odpredajom z vlastníctva obce Lubina a to podielu parcely registra

C-KN č. 7546/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25 m^2 v podiele 1/12 t.j. 2,09 m^2 k.ú. Lubina
C-KN č. 7547/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 30 m^2 v podiele 1/2 t.j. 15 m^2 k.ú. Lubina,

žiadateľke: Denisa Pániková, bytom Stará Turá

za kúpnu cenu **10,- Eur/m^2**, t.j. celkovú kúpnu cenu **170 ,-Eur**
ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že žiadateľka je vlastníčkou stavby rodinného domu s ktorým uvedené nehnuteľnosti tvoria funkčný celok.

e) v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod majetku odpredajom z vlastníctva obce Lubina a to parcely registra

C-KN č. 9131/2 – trvalý trávnatý porast o výmere 1 194 m^2 v podiele 1/1 k.ú Lubina,

žiadateľom: Matej Miklánek, bytom Lubina a Miroslava Miklánková bytom Lubina do bezpodielového vlastníctva z dôvodu trvajúceho manželského zväzku

za kúpnu cenu **10,- Eur/m^2**, t.j. celkovú kúpnu cenu **11 940,-Eur**
ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že žiadatelia sú majiteľmi susediacich nehnuteľností, stavby rodinného domu a pozemok dlhodobo využívajú. Tento tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťami v ich vlastníctve.

f) v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod majetku odpredajom z vlastníctva obce Lubina a to časti parcely registra

C-KN č. 2824/1 ostatná plocha o výmere 12 629 m^2 v podiele 1/1 k.ú. Lubina

z ktorej bola vytvorená parcela registra C KN **č. 2824/.... ostatná plocha o výmere 489 m^2 v podiele 1/1 k.ú. Lubina,**
žiadateľom: Ľuboš Haruštiak, bytom Lubina a Ing. Miroslava Haruštiako, bytom Lubina do bezpodielového vlastníctva

za kúpnu cenu **10,- Eur/m^2**, t.j. celkovú kúpnu cenu **4 890,-Eur**
ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že žiadatelia sú vlastníkmi susediaceho pozemku, kde majú záujem postaviť rodinný dom a novovytvorená parcela tvorí funkčný celok s ich pozemkom.

g) v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod majetku odpredajom z vlastníctva obce Lubina a to časť parcely registra

C-KN č. 290 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2363 m^2 v podiele 1/1 k.ú. Lubina

z ktorej bola vytvorená geometrickým plánom č. 720-65/2022 vytvoreného Geodetickou kanceláriou GEOTUR sro Športová 675/1, Stará Turá a overeného pod číslom G1-238/2022 dňa 24.3.2022 parcela registra

C-KN č. 290/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 45 m^2 v podiele 1/1 k.ú. Lubina,

žiadateľom: Juraj Kubinec, bytom Žilina a Ing. Jana Kubincová, bytom Žilina

za kúpnu cenu **6,- Eur/m^2**, t.j. celkovú kúpnu cenu **270,-Eur**
ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že žiadatelia sú majiteľmi susediacej nehnuteľnosti a predmetnú časť nehnuteľnosti využívajú ako príjazdovú cestu a predzáhradku.

h)v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod majetku odpredajom z vlastníctva obce Lubina a to časť parcely registra

C-KN č. 290 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2363 m^2 v podiele 1/1 k.ú. Lubina

z ktorej bola vytvorená geometrickým plánom č. 720-65/2022 vytvoreného Geodetickou kanceláriou GEOTUR sro Športová 675/1, Stará Turá a overeného pod číslom G1-238/2022 dňa 24.3.2022 parcela registra

C-KN č. 290/5 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 81 m^2 v podiele 1/1 k.ú. Lubina,

žiadateľom: Juraj Kubinec, bytom Žilina a Ing. Jana Kubincová, bytom Žilina v ½ bezpodielového vlastníctva a žiadateľom: Ostrovský Ľubomír, bytom Lubina a Ostrovská Ľubica, bytom Lubina v ½ bezpodielového vlastníctva

za kúpnu cenu **6,- Eur/m^2**, t.j. celkovú kúpnu cenu **486,-Eur**
ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že žiadatelia sú majiteľmi susediacej nehnuteľnosti a predmetnú časť nehnuteľnosti využívajú ako príjazdovú cestu a predzáhradku.

ch)v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod majetku odpredajom z vlastníctva obce Lubina a to parcelu registra

C-KN č. 949/7 orná pôda o výmere 367 m^2 v podiele 1/1 k.ú. Lubina,

žiadateľom: Milan Škulec, bytom Lubina a Zuzana Škulcová, bytom Lubina

za kúpnu cenu **10,- Eur/m^2**, t.j. celkovú kúpnu cenu **3 670 ,-Eur**
ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že žiadatelia a ich blízky príbuzní sú majiteľmi vedľajšej nehnuteľnosti a spolu s uvedenou parcelou tieto tvoria funkčný celok.

i)v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod majetku odpredajom z vlastníctva obce Lubina a to podiel parcely registra

E-KN č. 7451 orná pôda o výmere 655 m^2 v podiele 1/2 k.ú. Lubina,

žiadateľovi: Tomáš Jurenček, bytom Lubina

za kúpnu cenu **10,- Eur/m^2**, t.j. celkovú kúpnu cenu **6 550 ,-Eur**
ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že žiadateľ je spoluvlastníkom uvedenej nehnuteľnosti a Obec Lubina nemá záujem využívať svoj podiel na verejnoprospešné účely.

j) v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod majetku odpredajom z vlastníctva obce Lubina a to časť parcely registra

E-KN č. 4990/2 – trvalý trávnatý porast o výmere 41 028 m^2 v podiele 1/1 k.ú. Lubina

z ktorej bola vytvorená geometrickým plánom č. 33165041-140/2020 vytvoreného Geodetickou kanceláriou PARCELA Železničná 32, Nové Mesto nad Váhom a overeného pod číslom G1-924/2020 dňa 11.11.2020 parcela registra

C-KN č. 4990/32 – trvalý trávnatý porast o výmere 2001 m^2 v podiele 1/1 k.ú. Lubina,

žiadateľom: Ing. Peter Kuric, bytom Lubina a Ing. Veronika Kuricová, bytom Lubina do bezpodielového vlastníctva

za kúpnu cenu **15,- Eur/m^2**, t.j. celkovú kúpnu cenu **30 015 ,-Eur**
ako prípad hodný osobitného zreteľa, vzhľadom k tomu, že predmetný pozemok (jeho časť) tvorí funkčný celok s rodinným domom, kde žiadatelia majú trvalý pobyt a na uvedenej časti parcely chcú na svoje náklady vybudovať rodinný dom.

k) v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod majetku odpredajom z vlastníctva obce Lubina a to časť parcely registra

E-KN č. 5585/1 – orná pôda o výmere 4093 m^2 v podiele 1/1 k.ú. Lubina
z ktorej boli vytvorené geometrickým plánom č. 720-301/2021 vytvoreného geodetickou kanceláriou Ing. Richard Bunčiak, Geodetická kancelária, Športová 675/1, Stará Turá parcely registra

C-KN č. 5585/96 – orná pôda o výmere 98 m^2 v podiele 1/1 k.ú. Lubina
C-KN č. 5585/34 – orná pôda o výmere 100 m^2 v podiele 1/1 k.ú. Lubina
a samostatná parcela registra
C-KN č. 5585/33 – orná pôda o výmere 469 m^2 v podiele 1/1 k.ú. Lubina,

žiadateľovi: Miroslav Čičo, bytom Nitra Dolné Krškany

za kúpnu cenu **15,- Eur/m^2**, t.j. celkovú kúpnu cenu **10 005 ,-Eur**
ako prípad hodný osobitného zreteľa, vzhľadom k tomu, že pozemky ktoré chce žiadateľ odkúpiť budú po zápise uvedeného GP do evidencie katastra tvoriť funkčný celok.

l) v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod majetku odpredajom z vlastníctva obce Lubina a to časť parcely registra

E-KN č. 7574 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 701 m^2 v podiele 1/1 k.ú. Lubina

z ktorej boli vytvorené geometrickým plánom č. 720-301/2021 vytvoreného geodetickou kanceláriou Ing. Richard Bunčiak, Geodetická kancelária, Športová 675/1, Stará Turá parcely registra

C-KN č. 7574, diel 1,2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 355 m^2 v podiele 1/1 k.ú. Lubina,

-

žiadateľovi: Ľuboš Ikáš, bytom Lubina

za kúpnu cenu **10,- Eur/m^2**, t.j. celkovú kúpnu cenu **3 550 ,-Eur**
ako prípad hodný osobitného zreteľa, vzhľadom k tomu, že pozemky ktoré chce žiadateľ odkúpiť budú po zápise uvedeného GP do evidencie katastra tvoriť funkčný celok.

3. ukladá
- zabezpečiť postup stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p.

Z: starosta obce
Dopad na rozpočet: príjem **72 096,-Eur**

Hlasovanie:
Za:6 (Ľubomír Jarábek, Ivan Krúpa, Mgr. Anna Machajdíková, Ing. Iveta Petrovičová, Dušan Sapáček, Branislav Znachor)
Proti: ---
Zdržal sa hlasovania: ---
Neprítomní na hlasovaní: 2 (Ing. Katarína Kučerová, Bc. Lenka Vojteková)
Celkom prítomných: 6
Konštatujem, že uznesenie č.25/2022 z 29.6.2022 bolo prijaté.

6)Rôzne

Návrh na určenie počtu poslancov a počtu volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre Obec Lubina na obdobie rokov 2022 – 2026, určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2022 - 2026

Materiál „Návrh na určenie počtu poslancov a počtu volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre Obec Lubina na obdobie rokov 2022 – 2026, určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2022 – 2026“ je predkladaný na rokovanie v zmysle zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších predpisov. Podľa § 166, odst. 3 citovaného zákona, volebné obvody a počet poslancov v nich určí obecné zastupiteľstvo a zverejní najneskôr 85 dní pred dňom volieb.
Zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v §11, ods.3 počet poslancov na celé funkčné obdobie v závislosti od počtu obyvateľov obce. Obec Lubina spadá do rozmedzia 1001 – 3000 obyvateľov, kde je počet poslancov 7 – 9 . Z tohto rozmedzia počtu obyvateľov je určený stred 8 poslancov. Na celé funkčné obdobie boli určené dva volebné obvody a počty poslancov
volebný obvod I. – Lubina (obec) a Hrabové – 4 poslanci
volebný obvod II. – Lubina– miestne časti Hrnčiarové a Miškech Dedinka – 4 poslanci
Podľa zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších predpisov, § 166, ods.4) pre voľbu starostu je v obci určený jednomandátový volebný obvod.
Rozsahu výkonu funkcie starostu na funkčné obdobie 2022 – 2026 upravuje Zákon č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov podľa §11 ods.4) písm. i) určí obecné zastupiteľstvo najneskôr 90 dní pred dňom volieb na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu.
Na základe predchádzajúcich funkčných období starostu obce je odporučený návrh ponechať rozsah výkonu funkcie na celé funkčné obdobie 2022 – 2026 na plný úväzok.

Predsedajúci**:** Ing. Martin B e ň a t i n s k ý
starosta obce Lubina

Ak máte nejaké otázky, nech sa páči, ak nie, dávam hlasovať, pán poslanec predneste uznesenie.

Uznesenie č.26/2022 z 29.6.2022
Obecné zastupiteľstvo v Lubine
1.prerokovalo
- návrh na vytvorenie volebných obvodov a určení počtu poslancov vo voľbách do orgánov

samosprávy obcí vo volebnom období rokov 2022-2026
- návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na celé funkčné obdobie

2.schvaľuje
- dva obvody pre vykonanie voľby poslancov obecného zastupiteľstva
Lubina obvod č.1. počet poslancov 4 /Lubina obec a Hrabové/
Lubina obvod č. 2 počet poslancov 4 /miestna časť Hrnčiarové a Miškech Dedinka/

3.určuje
vykonávanie funkcie starostu na plný úväzok v celom funkčnom období

Hlasovanie:
Za: 6 (Ľubomír Jarábek, Ivan Krúpa, Mgr. Anna Machajdíková, Ing. Iveta Petrovičová, Dušan Sapáček, Branislav Znachor)
Proti: ---
Zdržal sa hlasovania: ---
Neprítomní na hlasovaní: 2 (Ing. Katarína Kučerová, Bc. Lenka Vojteková)
Celkom prítomných: 6
Konštatujem, že uznesenie č.26/2022 z 29.6.2022 bolo jednohlasne prijaté.

Poslanec Sapáček – rád by som podotkol na skutočnosť kronikára v obci, ak ho momentálne nemáme, je potrebné ho zabezpečiť.
Ing. Beňatinský – je to momentálne v štádiu riešenia.

7)Záver
Všetky body programu sme vyčerpali, ďakujem za účasť a končím dnešné zasadnutie. /Ukončenie o 17.55 hod./

.....
Ing. Martin Beňatinský
starosta obce

Overovatelia zápisnice:

....
Ľubomír Jarábek Branislav Znachor
poslanec Obecného zastupiteľstva v Lubine poslanec Obecného zastupiteľstva v Lubine

Zapísala: Eva Jarábková